Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

Laurea Magistrale in
Economia e Finanza

Basilea e il quadro prudenziale

Punto 8 del programma — gli accordi di Basilea e le fonti della vigilanza prudenziale

Appunti di:
Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:
EM2101

Contenuto:
8 domande d'esame

Anno Accademico:
2026/2027

Preparazione personale alla prova orale di Legislazione Bancaria (EM2101, mod. 2, prof. Alberto Urbani), costruita sul materiale del corso e sulle fonti normative. Non è materiale ufficiale del docente.

Indice

1 Basilea e il quadro prudenziale **1**

1.1 D1 — Dalla vigilanza strutturale a quella regolamentare 1

1.2 D2 — Il valore giuridico degli standard di Basilea 1

1.3 D3 — Basilea I: il coefficiente di solvibilità e i suoi limiti 2

1.4 D4 — Basilea II e i tre pilastri 2

1.5 D5 — La crisi del 2008 e i limiti della regolazione previgente 3

1.6 D6 — Basilea III: che cosa cambia 4

1.7 D7 — Basilea IV e CRR III: che cosa vale oggi 4

1.8 D8 — Home e host country control: dal concordato del 1983 a oggi 5

1 | Basilea e il quadro prudenziale

Questo capitolo copre la premessa del punto 8: la vigilanza regolamentare dell'art. 53 TUB e la cornice di Basilea entro cui stanno le regole prudenziali, dal valore giuridico degli standard del Comitato al CRR, alla CRD e alla Circolare 285. La storia si chiede solo col taglio «e oggi che cosa resta?». Il filo da tenere è sempre lo stesso: soft law internazionale, regolamento e direttiva dell'Unione, normativa secondaria nazionale.

1.1. D1 — Dalla vigilanza strutturale a quella regolamentare

Domanda. Con il TUB si passa dalla vigilanza strutturale a quella regolamentare: che cosa significa, e regolamentare vuol dire prudenziale?

Risposta ideale. La vigilanza regolamentare è il modello in cui l'autorità prima detta regole generali e oggettive e poi verifica che vengano rispettate: l'art. 53 TUB attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale su adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio, governo societario, controlli interni e informativa al pubblico. Si distingue dalla vigilanza strutturale della vecchia legge bancaria, che era elastica e permetteva alla Banca d'Italia di incidere sulla struttura stessa del mercato; con il TUB l'autorizzazione poggia su parametri oggettivi, si valorizza l'autonomia imprenditoriale e restano solo regole minime comuni. Senza questo passaggio la discrezionalità dell'autorità resterebbe il vero filtro sulla struttura del mercato.

Quanto alla vigilanza prudenziale, il TUB, salvo qualche norma, non usa l'aggettivo: la vigilanza o è già prudenziale, cioè esercitata ex ante per la sana e prudente gestione dell'art. 5, oppure non è vigilanza. Prudenziale è dunque la finalità, mentre regolamentare è una delle tre forme, accanto all'informativa dell'art. 51 e all'ispettiva dell'art. 54. Per questo vigilanza è più ampia di controllo, che è solo la verifica ex post: la vigilanza scrive le norme, le verifica e, se serve, corregge. Il passaggio dal modello strutturale a quello regolamentare è maturato anche con Basilea, che dal 1988 ragiona per parametri tecnici, ed è da lì che proseguo.

1.2. D2 — Il valore giuridico degli standard di Basilea

Domanda. Il Comitato di Basilea emana standard che le banche rispettano in tutto il mondo. Che valore giuridico hanno?

Risposta ideale. Non sono fonti vincolanti: sono *soft law*. Il Comitato nasce nel 1974 per iniziativa dei governatori delle banche centrali dei paesi del G10, con Svizzera e Lussemburgo, dopo il fallimento della banca tedesca Herstatt; oggi vi siedono autorità di vigilanza e banche centrali di molti Stati, anche emergenti, presso la Banca dei regolamenti internazionali. Stabilisce standard e linee guida di *best practices*, ma senza la forza di una legge o di una convenzione internazionale, e la ragione è strutturale: i governatori non hanno poteri legislativi. Già il concordato del 1975 era un *gentleman's agreement*; con quello del 1983, allargati i partecipanti, si pensò che almeno a livello europeo le regole potessero diventare vincolanti con regolamenti e direttive.

Gli standard non si rivolgono a cittadini e imprese ma alle autorità degli Stati, che sono titolari della capacità normativa, e la loro forza viene da qui: sono stati recepiti dagli ordinamenti nazionali, anche oltre gli Stati aderenti, e le direttive europee su vigilanza consolidata, patrimonio e coefficienti patrimoniali ricalcano con adattamenti le scelte del Comitato. La Premessa della Circolare 285 dice che CRR e CRD sono gli atti con cui l'Unione ha trasposto Basilea 3. Dunque una banca italiana non è vincolata da Basilea, ma dal CRR, direttamente applicabile, e dalle norme che recepiscono la CRD, cioè il TUB e la Circolare 285: il vincolo nasce nell'Unione.

1.3. D3 — Basilea I: il coefficiente di solvibilità e i suoi limiti

Domanda. Basilea I è del 1988: che cosa ne resta oggi, e che cosa le si è rimproverato?

Risposta ideale. Con l'accordo del 1988 il Comitato concorda per la prima volta a livello internazionale come si misura il capitale e quali coefficienti patrimoniali minimi una banca deve rispettare. La novità è di metodo: il coefficiente di solvibilità mette in rapporto il patrimonio con le attività ponderate per il rischio, suddivise in cinque classi secondo l'affidabilità del prenditore e le garanzie, con una ponderazione che va dallo zero per cento per le attività a rischio molto basso, come quelle verso uno Stato, al cento per cento per il settore privato senza garanzie. Il coefficiente fissa però solo un livello sotto cui la banca non deve operare, in ragione dell'attivo; l'ammontare ottimo resta agli organi amministrativi, e il coefficiente è un semplice indizio di solidità, che dipende anche dalla qualità dell'attivo e dagli accantonamenti. Nel 1996 un emendamento aggiunge un requisito per i rischi di mercato.

Le critiche, mosse soprattutto dalle grandi banche, riguardavano il denominatore: le attività ponderate non misurano con precisione la rischiosità del prenditore, i coefficienti non variano con il ciclo economico e non si riconoscono la traslazione dei rischi, per esempio con i derivati su crediti, né la diversificazione. E oggi ne resta l'architettura: il coefficiente di capitale totale dell'art. 92 CRR è ancora fondi propri su esposizione ponderata, e il metodo standardizzato pondera per classi di esposizioni (art. 112 CRR).

1.4. D4 — Basilea II e i tre pilastri

Domanda. Mi parli di Basilea II. Perché si dice che è un punto di svolta?

Risposta ideale. Basilea II, proposto dal Comitato nel 1999 e varato nel 2004, è un punto di svolta perché contiene principi validi ancora oggi: non si limita ad aggiornare i coefficienti ma costruisce un sistema di vigilanza su tre pilastri. Il primo sono i requisiti patrimoniali minimi, più legati ai rischi effettivi: la banca sceglie fra il metodo standard, che può usare i giudizi delle agenzie di *rating*, e il metodo dei *rating* interni, basato su modelli propri e subordinato all'autorizzazione dell'autorità; l'idea è premiare chi misura meglio i rischi. Il secondo è il controllo prudenziale: la banca valuta la propria adeguatezza patrimoniale anche rispetto ai rischi non coperti dai minimi e l'autorità verifica valutazioni e strategie, sicché l'attenzione si sposta dai criteri quantitativi agli aspetti qualitativi della gestione. Il terzo è la disciplina di mercato: informativa sui rischi e sulle procedure, tanto più dettagliata quanto più si usano metodi interni, pena il divieto di usarli, complementare ai controlli prudenziali e non sostitutiva.

Quanto alle fonti, l'Unione lo trasfonde nelle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE e l'Italia nella circolare 263 del 2006, oggi abrogata e confluita nella 285. La tripartizione resta l'ossatura anche oggi: la Premessa della Circolare 285 assegna al CRR il primo e il terzo pilastro, e alla CRD il processo di controllo prudenziale.

1.5. D5 — La crisi del 2008 e i limiti della regolazione previgente

Domanda. Dopo il 2008 si è detto che la regolazione prudenziale non aveva funzionato. Che cosa non ha funzionato, e Basilea II ha davvero colpe?

Risposta ideale. Le autorità europee erano convinte di aver varato una legislazione solida, e la crisi del 2008 ha costretto a rimettere tutto in discussione. Il primo difetto è che la regolazione era prociclica: tendeva ad accelerare le crisi e a peggiorare la situazione dell'intero sistema. L'esempio è la regola per cui le banche devono dare credito solo ai soggetti ritenuti sani: facile da applicare in una fase di crescita, ma in una crisi sistemica non ci sono soggetti sani. Il secondo è che tutte le previsioni guardavano alla banca in una prospettiva solo microeconomica, senza chiedersi se potesse resistere a una crisi di sistema. A questo si aggiungono i derivati, non regolati in modo adeguato, e la liquidità, su cui prima non c'erano vincoli regolamentari specifici, mentre l'esperienza ha mostrato che anche una banca solvibile può entrare in crisi se non riesce a rifinanziarsi.

Su Basilea II le critiche dicevano che avesse ridotto gli oneri di capitale per le pressioni delle grandi banche, consentito i modelli interni e dato un ruolo a società di *rating* in conflitto di interesse. In realtà non era una deregolamentazione: nel 2007 le norme sui modelli interni non erano ancora in vigore nella maggior parte dei paesi e, senza giudizi di *rating*, si applicava sostanzialmente il calcolo di Basilea I. La risposta è Basilea III, che aggiunge gli strumenti macroprudenziali.

1.6. D6 — Basilea III: che cosa cambia

Domanda. Passiamo a Basilea III. Che cosa cambia rispetto a Basilea II? Ha rivoluzionato l'impianto?

Risposta ideale. No. Basilea III, pubblicata dal Comitato nel dicembre 2010 e aggiornata nel giugno 2011, non cambia radicalmente l'impianto di Basilea II: conserva i tre pilastri e il requisito patrimoniale complessivo dell'8 per cento, ma colma lacune e accresce livello e qualità del capitale. Il requisito va coperto in misura maggiore con gli strumenti di migliore qualità, a partire dal capitale primario di classe 1, come risulta dall'art. 92 CRR. La novità di sistema è la dimensione macroprudenziale: arrivano riserve di capitale primario che si sommano ai minimi e non coprono un rischio specifico dell'attivo, ma si calcolano pur sempre sull'esposizione complessiva al rischio (art. 92, par. 3, CRR; art. 129 CRD). Sono quella di conservazione del capitale, quella anticiclica contro l'eccesso di credito nelle fasi di espansione e quelle per le banche a rilevanza sistemica. La riserva a fronte del rischio sistemico, che gli Stati possono imporre ai sensi della direttiva, è invece l'unica senza fonte in Basilea III.

Poi due vincoli nuovi: il *leverage ratio*, non ponderato per il rischio e supplementare ai requisiti patrimoniali, e la liquidità, con il *liquidity coverage ratio* su un orizzonte di 30 giorni e il *net stable funding ratio* su un anno. Infine cresce il secondo pilastro, ed è il ponte con il seguito: su quel pilastro l'autorità può imporre alla singola banca fondi propri aggiuntivi o restrizioni, con i poteri dell'art. 53-bis.

1.7. D7 — Basilea IV e CRR III: che cosa vale oggi

Domanda. Si sente parlare di Basilea IV. Che cos'è davvero, e che cosa di tutto questo vale oggi?

Risposta ideale. *Basilea IV* non è un quarto accordo: è la denominazione informale del pacchetto che il Comitato chiama «Basel III: Finalising post-crisis reforms», del dicembre 2017, cioè il completamento di Basilea III. Punta a semplificare il calcolo dei requisiti patrimoniali e a rendere confrontabili le banche: ci sono un nuovo approccio standardizzato per il rischio di credito, vincoli ai modelli interni, un unico approccio standardizzato per il rischio operativo e l'*output floor*, un livello minimo dei requisiti calcolati con modelli interni, che a regime è il 72,5 per cento di quelli standardizzati. Il Comitato ne ha rinviato l'avvio al 2023 per il covid, con transitorio dell'*output floor* fino al 2028.

Nell'Unione passa dal regolamento (UE) 2024/1623, il CRR III, applicabile dal 1° gennaio 2025 salvo eccezioni, e dalla direttiva (UE) 2024/1619, la CRD VI, recepita dal d.lgs. 208 del 2025, in vigore dal 9 gennaio 2026. Il CRR II e la CRD V del 2019 ne avevano anticipato solo qualche pezzo, per esempio la riserva di leva delle banche a rilevanza sistemica globale (art. 92, par. 1-bis, CRR); il grosso, cioè output floor e nuovi metodi standardizzati, arriva con il CRR III. Quanto a ciò che resta da applicare, per alcune norme del TUB riformato, come l'art. 26, il testo nuovo si applica con la disciplina attuativa e fino ad allora vale il regime previgente.

1.8. D8 — Home e host country control: dal concordato del 1983 a oggi

Domanda. Il concordato del 1983 introduce l'home country control e l'host country control. Che cosa vogliono dire, e che cosa ne resta oggi?

Risposta ideale. Sono i due criteri con cui si ripartisce la vigilanza su una banca che opera in più paesi: con l'home country control spetta all'autorità del paese d'origine, con l'host country control a quella del paese ospitante. Nascono nel concordato del 1983, insieme ad alcune regole tipiche del «bravo banchiere», per esempio sul patrimonio. Il concordato non era vincolante, ma i partecipanti erano aumentati e si pensò che a livello europeo quelle regole potessero diventarlo con regolamenti e direttive: infatti i due concetti sono ripresi dalla seconda direttiva bancaria. Rivisto nel 1992, il concordato riguardava la vigilanza consolidata delle banche internazionali.

Oggi ne resta il principio, con le sue eccezioni. Nel TUB l'home country control regge il Capo sull'autorizzazione: la banca autorizzata in uno Stato dell'Unione opera negli altri, con succursali o senza, senza nuova autorizzazione dello Stato ospitante, e sono il mutuo riconoscimento e il passaporto europeo; la vigilanza spetta in via di principio allo Stato d'origine. Restano però casi di host country control: la Banca d'Italia esercita controlli sulle succursali di banche dell'Unione (art. 55) e, in caso di urgenza, può adottare misure provvisorie a tutela dei depositanti (art. 79). A questo impianto si è aggiunto il Meccanismo di vigilanza unico: l'autorizzazione è oggi un procedimento comune in cui la Banca d'Italia istruisce e la BCE decide. Il ponte è con la vigilanza consolidata, che il concordato rivisto nel 1992 già riguardava.